

1584252-97.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da CDHU) um indivíduo, provavelmente efetuando o tráfico de drogas, correu para dentro do conjunto. Desta forma, foram ao encalço de tal indivíduo, mas o mesmo evadiu-se. No instante em que ingressaram no conjunto habitacional dois indivíduos que estavam encostados em um carro, sendo que um deles (identificado como MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS) tentou se dispersar, mas foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1584252-97.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1584252-97.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2043484/2022 - 03º D.P. GUARULHOS, 17022224 - 03º D.P. GUARULHOS, 827/22/336 - 03º

D.P. GUARULHOS, 2043484 - 03º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

EDUARDO MATOS PACHECO ALVES e MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 22h00min, na Rodovia Presidente Dutra, 219, Várzea do Palácio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e também mediante violência física consistente em disparo intencional feito com arma de fogo, o motociclo KAWASAKI, placas FWN-5618, vermelho (auto de fls. 12), 01 telefone celular, 11 folhas de cheque e a quantia de R\$ 1.000,00,

pertencentes à vítima Nivaldo Silva Pires, somente não consumando a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 78/80).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/72).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados (fls. 81/82).

Os réus foram citados (réu Eduardo - fls. 119/121 e réu Matheus - fls. 116/118) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (réu Eduardo - fls. 135/137 e réu Matheus - fls. 128/131).

Em 06 de julho de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 139/143).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 10 de agosto de 2022, foram colhidos os depoimentos da vítima N.S.P. e da testemunha comum Claudeir de Oliveira Lima. As partes desistiram do depoimento de Wilson Roberto Nunes Júnior (PM), o que foi homologado. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 181/184).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, o valor do bem visado e a completa gratuidade da agressão com intuito fatal justificam o aumento da pena-base. O réu MATHEUS é reincidente e ostenta maus antecedentes. O iter criminis percorrido foi considerável, já que atingida a região escapular, bem próximo a região vital. Além disso, foi efetivamente consumado o aspecto patrimonial do delito. Por fim, o regime fechado, tendo em vista a pena em perspectiva e a gravidade em concreto do crime, é medida que se impõe (fls. 182/184).

Em alegações finais oralmente, a defesa de MATHEUS e EDUARDO requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição dos acusados. De toda forma o defendido Matheus é confesso e Eduardo nega a prática delitiva. Matheus é reincidente e Eduardo é tecnicamente primário. Assim, requerer a compensação da reincidência de Matheus com sua confissão, a fixação da pena no patamar mínimo para ambos os defendidos, considerando ainda o redutor da tentativa no patamar máximo (fl. 184).

O laudo pericial de lesão corporal da vítima foi acostado aos autos (fls. 189/190), tendo o Ministério Público reiterado as alegações finais em audiência e manifestado que o citado laudo corrobora o relato da vítima e a materialidade do crime (fl. 202) e a Defesa dos acusados também reiterou as alegações finais apresentadas em audiência (fl. 205).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela portaria (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/11 e fls. 29/31), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 12), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 27), reconhecimento pessoal (fls. 58/59), laudo de lesão corporal da vítima (fls. 189/190), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os acusados EDUARDO MATOS PACHECO ALVES e MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, em sede policial, permaneceram em silêncio (fl. 17 e fl. 18, respectivamente).

O réu EDUARDO MATOS PACHECO ALVES, em juízo, negou a participação no crime. Não soube dizer como foi reconhecido pela vítima. Disse que apenas estava com Matheus no dia em que ambos foram presos. Havia acabado de deixá-lo em sua casa, momento que a polícia chegou questionando sobre a motocicleta. Respondeu que nada sabia. Foram conduzidos à Delegacia. Conversou com Matheus e ele confirmou que realmente havia roubado a moto há alguns dias. Matheus disse que cometeu o delito com outro indivíduo que mora próximo da casa dele. Não conhece o menino que roubou com Matheus, apenas sabe que tem o apelido de "Gigante".

O denunciado MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, em juízo, disse que participou do crime e que estava conduzindo a moto. Não efetuou disparo com arma de fogo. O

corrêu não participou do crime. Outro comparsa participou. Abordaram a vítima, ela esboçou colocar a mão na cintura e então seu parceiro efetuou o disparo. Eduardo só estava com o interrogando no dia em que foi preso. Os policiais da ROTA os abordaram e encontraram a chave da moto com o interrogando. O corrêu Eduardo não tem nada a ver com a situação, pois foi deixá-lo em casa, já que moram em comunidades diferentes.

A negativa do réu EDUARDO, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória. Já a confissão do acusado MATHEUS foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima NIVALDO SILVA PIRES, em solo policial, narrou que no dia 02 de fevereiro do corrente ano por volta das 22h trafegava com sua motocicleta marca/modelo KAWAZAKI/Z900, placas FWN5618 pela Rodovia Presidente Dutra, momento em que ingressou na alça de acesso à Rodovia Fernão Dias, ocasião em que sentiu um impacto na região escapular, sendo assim, o declarante relata que imediatamente parou a motocicleta. Ato contínuo, dois indivíduos surgiram em uma motocicleta de pequeno porte, sendo um deles em posse de arma de fogo e mediante grave ameaça (apontando a arma na cabeça da vítima) solicitou a mala de dinheiro e como a vítima disse que não tinha dinheiro, o indiciado respondeu que iria a moto mesmo. Tal indivíduo foi identificado e RECONHECIDO como MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS. O outro indivíduo, que estaria conduzindo a motocicleta de pequeno porte, também mediante grave ameaça solicitou uma bolsa de dinheiro para a vítima, no entanto, como ela não tinha, acabaram subtraindo a motocicleta. Este segundo indivíduo foi identificado e RECONHECIDO como EDUARDO MATOS PACHECO ALVES. Por fim, relata que ambos revistaram a vítima antes de fugirem e subtraíram seu telefone celular, onze folhas de cheques e mil reais em dinheiro. Após o assalto MATHEUS teria pegado a moto do declarante e ambos fugiram, sendo que EDUARDO foi embora na moto de pequeno porte que ambos indiciados chegaram. A vítima encontra-se internada no Hospital São Luiz do Morumbi (onde foi ouvida) e RECONHECEU ambos os indivíduos por foto (fl. 28). Em juízo, declarou que no dia 02 de fevereiro estava com sua moto na Rodovia Fernão Dias quando foi alvejado por um disparo vindo do lado, que lhe atingiu no ombro esquerdo e se alojou no direito. Estacionou sua moto, quando foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta, um deles desembarcou da moto com arma em punho, lhe revistou e levou sua moto. Os agentes o xingavam de vagabundo e diziam que o depoente era polícia. Eles levaram o seu celular, cheques assinados em branco, dinheiro e documentos, além da própria moto. O garupa saiu pilotando sua moto. Os agentes estavam com o capacete aberto e os faróis estavam ligados, permitindo que fixasse a fisionomia de ambos. O celular e as folhas de cheque não foram recuperados. Um dos agentes, o que estava na moto, tinha uma tatuagem no pescoço, e o outro, que lhe abordou, tinha tatuagem na mão direita. Pediu socorro e foi para o hospital, onde ficou internado cinco dias e foi submetido a cirurgia. A moto tinha rastreador. O veículo foi localizado, tendo sido pessoas detidas. Na Delegacia, fez o reconhecimento pessoal dos dois agentes, dentre seis pessoas que lhe foram mostradas. O reconhecimento ocorreu logo após sair do hospital. Na ocasião, não teve dúvidas. Chegou a fazer também o reconhecimento fotográfico no hospital, embora não se lembre bem, devido ao seu estado de saúde no momento. Na ocasião, foram exibidas diversas fotografias e não teve dúvida no reconhecimento. Em audiência, novamente, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu Matheus como o autor do disparo e Eduardo como o piloto da motocicleta, os quais foram apresentadas com outros presos.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (Grifei);

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares WILSON ROBERTO NUNES JÚNIOR e CLAUDEIR DE OLIVEIRA LIMA, em solo policial, em depoimentos semelhantes, relatam que efetuavam patrulhamento de rotina, quando ao passarem pela via próxima ao local dos fatos (condomínio da CDHU) um indivíduo, provavelmente efetuando o tráfico de drogas, correu para dentro do conjunto. Desta forma, foram ao encalço de tal indivíduo, mas o mesmo evadiu-se. No instante em que ingressaram no conjunto habitacional dois indivíduos que estavam encostados em um carro, sendo que um deles (identificado como MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS) tentou se dispersar, mas foi abordado. O outro indivíduo, identificado como EDUARDO MATOS PACHECO ALVES também foi abordado. Em busca pessoal em MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS foi encontrada uma chave de uma motocicleta KAWASAKI. Indagado sobre onde estaria a moto, o mesmo respondeu que já teria sido "cortada" no desmanche e precisava levar a chave de volta (inclusive reforçava a todo momento), no entanto, em buscas pelo local, cerca de quinze metros da abordagem, foi encontrada a motocicleta, inclusive a chave encontrada no bolso de MATHEUS ligou a referida moto, a qual constou como Produto de Roubo (RDO 05/2022 da

4 Delegacia do Idoso - Norte). Durante a abordagem em MATHEUS e EDUARDO, a população começou a jogar pedra nas viaturas de ROTA, inclusive tentaram ir para cima dos policiais. MATHEUS também tentou agredir os policiais, sendo usada a força necessária para algemá-lo. Assim sendo, ambos abordados (MATHEUS e EDUARDO) foram conduzidos a este Distrito para as providências legais de Polícia Judiciária (fl. 15 e fl. 16).

O policial militar CLAUDEIR DE OLIVEIRA LIMA, em juízo, recordou-se dos acusados de uma ocorrência do dia 04 de fevereiro de 2022. Afirmou que os agentes foram detidos em uma praça, onde estavam juntos, pois ambos tentaram fugir ao ver a polícia. Com o réu Matheus foi encontrada a chave da moto roubada. Ele alegou que a moto já tinha sido vendida. Negou tê-la roubado. Com Eduardo nada foi encontrado e ele negou qualquer envolvimento. Fizeram a varredura pelo local e encontraram a moto bem próxima. Foi constatado em pesquisa que a moto era produto de roubo há dois dias e que a vítima tinha sido baleada. Ambos foram conduzidos ao 73º D.P., onde foram reconhecidos, embora não tenha participado do reconhecimento. Não teve contato com a vítima.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das declarações categóricas da vítima prestadas em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, além dos reconhecimentos contundentes realizados, somando-se ao encontro dos acusados na posse do motociclo roubado, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação dos acusados EDUARDO e MATHEUS no delito apurado nos autos, revelando de forma inequívoca a autoria delitiva, não podendo se cogitar numa absolvição por insuficiência de provas.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, relatando a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, e também mediante violência física consistente em disparo intencional feito com arma

de fogo, com intenção de ceifar sua vida, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Ademais, não há qualquer razão para duvidar da veracidade dos reconhecimentos realizados, pois o ofendido reconheceu os réus como autores do roubo, sendo que Matheus o subjugou com emprego de arma de fogo apontada, enquanto Eduardo o despojou de seus bens (motocicleta, celular, cheques, dinheiro e documentos pessoais), inclusive, também, indicou e confirmou em juízo as tatuagens em locais específicos, demonstrando conhecimento do que realmente aconteceu durante a prática delituosa, não havendo razão para acreditar que possa estar se confundindo.

Nota-se, ainda, que o policial militar mostrou-se firme ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivesse o policial motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato aos acusados, pessoas desconhecidas, com quem não guarda relação.

Por outro lado, a negativa apresentada em juízo pelo acusado Eduardo não lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.

No caso em testilha, restou devidamente demonstrado que os réus subtraíram os pertences da vítima e alvejaram um disparo intencional contra Nivaldo, ficando caracterizada a intenção homicida ao atentarem contra a vida do ofendido.

Observa-se, também, que a vítima Nivaldo foi atingida na região escapular, por um disparo de arma de fogo, evidenciando que os réus agiram com animus necandi ou ao menos assumiram o risco do resultado morte, o que é suficiente para a caracterização do dolo e configuração da figura do crime de latrocínio tentado, previsto na parte final do dispositivo em comento.

O crime de latrocínio, no entanto, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, uma vez que MATHEUS, ao disparar, não atingiu, por puro acaso, região vital do ofendido, que, após a abordagem, procurou socorro, o que importa no reconhecimento da figura da tentativa.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

TACRSP: "Latrocínio. Tentativa. Caracterização. Vítima que foge da cena do crime. Réu que faz vários disparos contra esta errando o alvo. Crime patrimonial que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Decisão condenatória mantida. Como a violência característica do roubo se traduziu, com clareza e nitidez, numa tentativa de homicídio, o crime a reconhecer é o latrocínio tentado" (RT 720/480).

Neste ponto, considerando que o agente, além de subtrair os bens da vítima, ou seja, do resultado patrimonial ter se consumado, chegou também muito próximo do resultado morte, eis que a vítima foi atingida nas regiões escapulares direita e esquerda (laudo pericial de lesão corporal de fls. 189/190). Assim, levando em conta o iter criminis percorrido, entendo que deva ser aplicada a redução mínima, ou seja, 1/3 (um terço) pela tentativa.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada suas culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação dos acusados, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I - Réu EDUARDO MATOS PACHECO ALVES:

Na dosagem das penas, na primeira etapa, verifico que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fl. 167/168) e praticou os crimes nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-

multa, observados os critérios do artigo 59, do Código Penal.

Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena a serem observada. Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena pela tentativa. Assim, pelas razões acima expostas, reduzo as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do delito ter sido praticado mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis.

II - Réu MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS:

Na dosagem das penas, na primeira etapa, verifico que o réu praticou o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto anteriormente aplicada em razão da prática de um delito de receptação (processo da execução da pena n.º 0020507-97.2016.8.26.0041, da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 170/171), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, “não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada” (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, eis que o réu ostenta condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos apurados (processo n.º 00000244-08.2016.8.26.0635, 18ª Vara Criminal do Foro Criminal Barra Funda - processo de execução da pena n.º 0005659-

71.2017.8.26.0041, da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda; processo n.º 0000042-06.2017.8.26.0535, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0014617-46.2017.8.26.0041, da 4ª Vara

das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda e processo n.º 0001579-34.2016.8.26.0224, da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0020507-97.2016.8.26.0041, da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 169/174 e F.A. de fls. 155/162), sendo, portanto, multirreincidente. Assim, se uma das condenações deve servir para compensar com a atenuante da confissão espontânea, as demais servem para aumentar a reprimenda nessa segunda fase. Assim, acresço suas penas de 1/6 (um sexto), fixando-as em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por oportuno, cabe consignar a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2022, dos acórdãos de revisão de tese nos Recursos Especiais n.º 1.947.845/SP e n.º 1.931.145/SP, processos-paradigma do Tema n.º 585 - Compensação - Possibilidade - Confissão - Reincidência, que passa a vigorar com a seguinte redação: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Grifei).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena a serem observada. Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena pela tentativa. Assim, pelas razões acima expostas, reduzo as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 18 (dezoito) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta, do fato do réu ser multirreincidente e o delito ter sido praticado mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da concessão do benefício do sursis.

O regime para o cumprimento de pena é o FECHADO para ambos os denunciados, considerando a quantidade da pena aplicada, além da gravidade do delito em si, sendo certo que este regime é o único adequado para a reprovabilidade e ressocialização dos acusados, notadamente pelo réu Matheus também ser multirreincidente, afora também ser o regime legal, por tratar-se de delito hediondo.

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos réus EDUARDO e MATHEUS, o regime de pena imposto por lei e de terem permanecidos presos durante todo o processo, não poderão recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou as prisões preventivas não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade dos réus subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, a quantidade de pena aplicada aos acusados, além da multirreincidência do acusado Matheus, faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a

própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR EDUARDO MATOS PACHECO ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento de 13 (TREZE) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 6 (SEIS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - CONDENAR MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, artigo 29, caput e o artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 18 (DEZOITO) ANOS, 1 (UM) MÊS e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 8 (OITO) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os réus não poderão apelar em liberdade.

Recomendem-se os réus nos locais onde estiverem presos.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os denunciados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 18 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA